

北京市大兴区某街道1002号房屋《北京市商品房买卖合同》的联机备案手续；

三、于本判决生效后十日内，某房地产公司退还孙甲、孙乙购房款4544635元；

四、于本判决生效后十日内，孙甲、孙乙支付某房地产公司违约金40万元；

五、驳回孙甲、孙乙的其他诉讼请求；

六、驳回某房地产公司的其他反诉请求。

孙甲、孙乙不服一审判决，提起上诉。

北京市第二中级人民法院经审理认为：陈某与某房地产公司签订的房屋买卖合同，系双方当事人的真实意思表示，双方均应依约履行。孙甲、孙乙作为陈某的配偶和子女，知晓并参与了购房及贷款的过程。陈某未能于合同签署后30日内以贷款形式或其他形式支付全部购房款，其去世后，直至某房地产公司发出催款通知后，孙甲、孙乙亦未支付剩余购房款，并提出解除合同的诉讼请求。据此，一审法院认定陈某、孙甲、孙乙构成违约，并无不当。买卖合同虽由某房地产公司提供，但关于付款的补充协议处均标注了下画线提请注意，现孙甲、孙乙主张相应条款无效，缺乏依据。双方合同系经法院审理后认定解除，孙甲、孙乙主张某房地产公司拖延退款应当支付利息，缺乏依据。

北京市第二中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

关于合同相对方死亡，实践中有三种观点：一是认为根据合同的相对性，当事人死亡，合同效力自然终止；二是认为当事人死亡，不影响合同的效力，继承人未依约履行合同的，构成违约；三是认为当事人去世，构成不可抗力，致使合同目的不能实现，继承人可以要求解除合同，不构成违约。

我国现行法律未对合同一方当事人死亡后合同效力问题作出明确规定。《中华人民共和国民法典》第五百五十七条规定，有下列情形之一的，债权债务终止：（1）债务已经履行；（2）债务相互抵销；（3）债务人依法将标的物提存；（4）债权人免除债务；（5）债权债务同归于一人；（6）法律规定或者当事人约定终止的其他情形。合同解除的，该合同的权利义务关系终止。前述法律并未将当事人死亡作为债权债务终止的必然情形。当一方当事人死亡后，合同是否继续有效，应当区别看待。

首先，从合同的性质考虑，如果属于纯粹财产性质的合同，如买卖和租赁合同，从维护交易便利性和保障交易安全的角度出发，一方当事人死亡的，不应影响合同的效力。当事人去世后，其合同项下的债权债务关系由其继承人继承。在死亡的一方主体为债务人的情形下，则继承人应当在继承遗产的范围内清偿被继承人依法应当履行的到期债务。在死亡一方主体为债权人的情形下，根据《中华人民共和国民法典》第五百七十条的规定，作为合同另一方的债务人应当根据法律规定继续履行到期债务。

其次，如果属于人身依附性的合同，如画一幅画，写一幅字，一方当事人死亡的，合同可以认定为自然终止。根据《中华人民共和国民法典》第五百四十五条之精神，具有人身依附性的合同不得转让。同理，含有人身依附性的合同，其继承人也不能继承该合同的权利和义务。因为该类合同的签订，一般都是基于对对方经验、能力，甚至是人格方面的考量才与之签订的，如果该当事

人去世，合同不终止的话，将有违另一方当事人签订合同的真实意愿。

综上，合同一方当事人死亡后合同效力的问题，不能“一刀切”作出终止或者继续有效的判定，应当结合合同属性、死亡主体的合同地位、继受主体的确定情况等多方因素进行考虑，来确定合同是终止，还是继续履行。将当事人去世看成不可抗力的观点，其实质与合同自然终止类似，因赋予了继承人解除合同的权利，导致合同解除时间存在不确定性，笔者不赞同此种观点。

本案中，房屋买卖合同为纯财产性质的合同，陈某去世后，其支付房款的义务应由其继承人孙甲、孙乙在继承财产的范围内承担。陈某在世时未及时支付购房款的行为已经构成违约，孙甲、孙乙在陈某去世后仍拒绝支付购房款的行为亦构成违约，应当向某房地产公司支付违约金。

编写人：北京市大兴区人民法院 祁广燕

合同目的无法实现系因双方过错所致，不适用定金罚则

——郭某诉张某房屋买卖合同案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

浙江省青田县人民法院(2023)浙1121民初1799号民事判决书

2. 案由：房屋买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(反诉被告): 郭某

被告(反诉原告): 张某

第三人: 某房产中介

【基本案情】

2022年12月左右，张某女儿黄某一联系某房产中介经营者林某，表示将 其一处房屋(包括一楼未办理产权登记的储藏室)由某房产中介进行挂售。

2023年1月9日，张某作为甲方，郭某作为乙方，某房产中介作为经纪 方，签订了《房屋买卖合同》，三方各持一份。郭某持有的合同中载明：“该房 屋建筑面积110平方米+一楼30平方米”“房屋以保持现状按实际面积及现有 的情况出售给乙方，买方或其授权代表已全面了解该房屋之情况，对房屋现状 现场观察过、了解过，也对现状充分了解，并且做了大量的市场分析；该房屋 售价总金额为162.8万元，签订合同时乙方向甲方支付定金6000元，2023年1月 15日再支付购房定金20万元，总定金款20.6万元；2023年3月1日前往不动产 登记中心办理过户手续，经不动产登记中心工作人员确认双方手续齐全后，甲方 确认乙方可以付款后，乙方将剩余房款142.2万元一次性全部支付给甲方”。

郭某于合同签订当日支付定金6000元，于2023年1月13日支付定金10 万元，于2023年1月18日支付定金10万元。2023年2月，经郭某与张某协商 后，由黄某在郭某、张某持有的合同第一页下方空白处代为填写：截至2023年 3月1日共支付112.8万元，欠房款50万元，付清转户房产证；郭某房产证转 户开始接收清算楼下一楼房租。

后因郭某对房屋储藏室面积有异议，与张某发生争议且协商无果， 一直未 支付剩余款项。2023年6月7日，郭某提起诉讼，以受欺诈为由，请求判决撤 销双方于2023年1月9日订立的《房屋买卖合同》，并要求张某双倍返还定金 41.2万元及利息；张某

亦提起反诉，请求判决解除双方于2023年1月9日订立的《房屋买卖合同》，并要求郭某支付逾期付款违约金8.14万元。

在审理过程中，法院查明：合同签订前，某房产中介经营者林某曾带郭某多次实地看房，但楼下储藏室因出租予案外人，且门已上锁，故两人未能进入储藏室勘查，仅系自门外观察，但两人都进入隔壁的储藏室实地观察；经法院组织双方现场勘验，确认隔壁储藏室套内面积略小于案涉出售的储藏室；法院依法委托技术研究公司进行鉴定，其鉴定意见为：储藏室(套内)的面积为

18.065平方米，公摊系数近似值为0.10985。

【案件焦点】

1. 张某未如实告知储藏室面积的行为是否构成欺诈；2. 本案是否适用定金罚则。

【法院裁判要旨】

浙江省丽水市青田县人民法院经审理认为：首先，根据法律规定，一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。结合本案案情及《房屋买卖合同》《卖契》等相关材料，可以证明张某在出售房屋时并未如实告知一楼储藏室的实际面积，亦未为郭某实地查勘提供条件。但张某已提供与案涉储藏室相似大小的隔壁储藏室作为参照，郭某亦已多次到该储藏室进行现场查勘，其购买决定主要系基于自身对作为参照的储藏室面积的评估作出。因此，即便郭某确系因不实信息，产生了主观上的错误判断，也不应当据此认定张某的行为构成欺诈。现郭某请求撤销合同，缺乏法律依据，法院不予支持。

其次，关于合同解除日期。合同约定“逾期超过15日，甲方有权将乙方已付房款作为违约金予以收取，视乙方自动放弃该房屋的购置权利”。结合合同文义及各方当事人意见，法院认定该处的真实意思系逾期付款超过15日合同自